GUÍA DE INTELIGENCIA DE MERCADO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CFE

Comisión Federal de Electricidad®

Dirección Corporativa de Administración

Subdirección de Contratación y Servicios

Coordinación de Administración y Servicios

Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados

HOJA DE FORMALIZACIÓN

CLAVE DEL ÁREA CG000			COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DÍA	**MES**	**AÑO**	GERENCIA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS DE MERCADOS
20	05	2024	

AUTORIZACIÓN

Lic. Ma Minerva Umejido Guerrero
Coordinadora de Administración y Servicios

Mtro. Gonzalo Flores y Flores
Gerente de Inteligencia y Análisis de Mercados

REVISIÓN

Mtro. Christian Portes García
Jefe del Departamento de Planeación de Contrataciones

Lic. Brenda Mariana Hernández Reyes
Jefa del Departamento de Inteligencia de Mercados

VIGENCIA: A partir de la fecha que señala esta Hoja de Formalización.

OBSERVACIONES:

CRÉDITOS:

CONTROL DE ACTUALIZACIONES

Actualización No.	Motivo o Causa	Página (s) No.
00	Se emite en términos de la disposición 28, de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y deroga el criterio y el numeral que se detallan en su transitorios Segundo y Tercero.	

ANTECEDENTES

El 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley de la CFE), la cual de acuerdo con lo señalado por su artículo 1, fracción III, tiene por objeto establecer el régimen especial de la CFE en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios.

El 24 de abril de 2015, el Consejo de Administración de la CFE, emitió las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus EPS (Disposiciones Generales), las cuales fueron publicadas en el DOF el 23 de junio de 2015, y modificadas mediante publicaciones realizadas en el DOF, los días 31 de julio y 12 de noviembre de 2015, 27 de abril y 30 de diciembre de 2016, el 29 de noviembre de 2017, el 29 de noviembre de 2019, el 31 de enero de 2022, el 03 de abril de 2023, 18 de agosto de 2023 y el 01 de abril de 2024, respectivamente.

El 27 de julio de 2017, se publicó en el DOF la Declaratoria de la entrada en vigor de las Disposiciones Generales, consecuencia de lo cual las Disposiciones Generales entraron en vigor el 28 de julio de 2017.

De acuerdo con el artículo 30, fracciones II y XVI, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad (Estatuto Orgánico), a la Dirección Corporativa de Administración le corresponde dirigir las acciones y estrategias en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como emitir normatividad en materia de recursos humanos; adquisiciones, arrendamientos y servicios.

El artículo 44, fracciones II y III, del Estatuto Orgánico, establecen como funciones de la Subdirección de Contratación y Servicios las de proponer disposiciones normativas en materia de inteligencia de mercado, así como implementar las acciones referidas al proceso de inteligencia de mercado.

El artículo 44 Ter, fracciones II y IX, del Estatuto Orgánico, facultan a la Coordinación de Administración y Servicios para elaborar y proponer a la Subdirección de Contratación y Servicios la normativa en materia de inteligencia de mercado, así como para ejecutar las acciones referentes a procesos de inteligencia de mercado.

El segundo párrafo, de la disposición 28, de las Disposiciones Generales, establece que las áreas especializadas de inteligencia de mercado en la CFE o en sus EPS realizarán las investigaciones de condiciones de mercado, así como las actualizaciones de condiciones de mercado conforme a la guía que emita el área especializada de inteligencia de mercado del Corporativo.

El antepenúltimo párrafo, de la disposición 28, de las Disposiciones Generales, indica que las modalidades de las investigaciones de condiciones de mercado y de las actualizaciones de condiciones de mercado, así como la cantidad de fuentes que se requerirán para cada una de ellas, serán las que se determinen en la guía que emita el área especializada de inteligencia de mercado del Corporativo.

EL 27 de mayo de 2021, se publicó en la Normateca de la CFE, el Manual de Organización de la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercado (Manual de Organización GIAM), fecha en la cual se conformó oficialmente, entrando en funciones el 1 de junio de 2021.

De acuerdo con el numeral 1.4.0.1.2, del Manual de Organización GIAM, a la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados le corresponde dirigir las investigaciones de condiciones de mercado y sus actualizaciones de los bienes, y servicios requeridos por la CFE y de las necesidades consolidadas de las

EPS, a fin de identificar las condiciones preponderantes en el mercado, y normar, de acuerdo con sus facultades, los procesos de inteligencia de mercado, para homogeneizarlos en la CFE y sus EPS.

Como consecuencia de lo anterior, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, con fundamento en la Disposición 28, segundo y antepenúltimo párrafos, de las Disposiciones Generales, emite la siguiente:

Guía de Inteligencia de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

PRIMERO. - Esta guía tiene por objetivo establecer las directrices que seguirán la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, las Áreas Especializadas de Inteligencia de Mercado de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para realizar las siguientes actividades:

I. Elaboración de Investigaciones de Condiciones de Mercado para el registro de bienes y servicios en el Programa Anual de Contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios;
II. Elaboración de Actualizaciones de Condiciones de Mercado previas al inicio de los procedimientos de contratación;
III. Revisión de los Precios Máximos de Contratación;
IV. Análisis de circunstancias de tipo general tendientes al reconocimiento de incrementos o decrementos a los precios originalmente establecidos en los contratos, y
V. Análisis costo-beneficio relacionados con la posible sustitución de bienes durante la vigencia de los contratos.
VI. Definición de fórmulas de ajuste de precios.

SEGUNDO. – La presente guía es de observancia obligatoria para la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

TERCERO. – Además de las definiciones previstas en las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, resultarán aplicables las siguientes:

I. **ACM**: Actualización de Condiciones de Mercado;
II. **AEIM**: Área Especializada de Inteligencia de Mercado en la Comisión Federal de Electricidad, en la Coordinación Corporativa Nuclear o en las Empresas Productivas Subsidiarias, así como las áreas requirentes a las que se les haya autorizado la elaboración de una investigación de condiciones de mercado o de una ACM, según corresponda;
III. **Área consolidadora:** Aquella encargada de integrar las necesidades de dos o más áreas requirentes respecto de bienes y/o servicios cuya contratación, en términos de la normatividad aplicable, se promoverá para realizarse de forma consolidada;
IV. **Base de Datos de Proveedores:** Base de datos que contiene información de posibles proveedores que podrán participar en una Investigación de Condiciones de Mercado o ACM;
V. **Catálogo de Compras Consolidadas:** Catálogo Básico de Bienes y Servicios que, por su Naturaleza, Volumen y Monto, podrán Contratarse por Medio de Compras Consolidadas;
VI. **Catálogo de Bienes y Servicios Administrativos**: Catálogo de bienes y servicios requeridos para la ejecución de actividades de carácter administrativo a considerar para los efectos previstos por las disposiciones 26 y 40, último párrafo, de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como por el último párrafo, de la fracción IV, del numeral Quinto, de la Metodología para la Elaboración del Programa Anual de Contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios;

VII. **CCN:** Coordinación Corporativa Nuclear;
VIII. **CFE**: Comisión Federal de Electricidad;
IX. **CompraNet:** Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios al que se refiere el artículo 2, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
X. **Corporativo:** Unidades administrativas indicadas por los apartados B, C, D y E, del artículo 4, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad;
XI. **Disposiciones Generales:** Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias;
XII. **Guía**: Guía de Inteligencia de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;
XIII. **Fecha de valuación:** Será la que se utilizará para determinar los factores de mercado considerados para el cálculo del Precio Máximo de Contratación. La cual corresponderá al último día hábil del mes para el cual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, haya publicado el Índice Nacional de Precios al Productor;
XIV. **EPS**: Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE;
XV. **GAB:** Gerencia de Abastecimientos;
XVI. **GIAM**: Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados;
XVII. **ICM**: Investigación de Condiciones de Mercado;
XVIII. **INEGI**: Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
XIX. **INPP:** Índice Nacional de Precios al Productor;
XX. **IVA:** Impuesto al Valor Agregado;
XXI. **Metodología PAC**: Metodología para la Elaboración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;
XXII. **PAC**: Programa Anual de Contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios;
XXIII. **PMC**: Precio Máximo de Contratación, sin considerar IVA;
XXIV. **Precio fijo:** Condición en la que el precio de un bien y/o servicio permanece sin variación durante toda la vigencia del contrato;
XXV. **Precio sujeto a ajuste. –** Condición en la que el precio de un bien y/o servicio es susceptible de variaciones, como consecuencia de la aplicación de la fórmula de ajuste establecida en el contrato;
XXVI. **SII**: Sistema Institucional de Información de la CFE, y

CUARTO. - La GIAM, en su carácter de AEIM del Corporativo será la responsable de elaborar, a través de servidores públicos habilitados como Agentes de Inteligencia de Mercado, las ICM y ACM que se indican a continuación:

I. ICM:

a. Las relativas a necesidades del Corporativo, excepto las correspondientes a la CCN, y
b. Las relacionadas con bienes y servicios que requieran las EPS y la CCN, cuya contratación esté prevista para realizarse a través de procedimientos consolidados, de acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Compras Consolidadas.

El resto de las ICM serán elaboradas por las AEIM de las EPS y de la CCN, dentro de su respectivo ámbito de competencia, a través de los servidores públicos habilitados como Agentes de Inteligencia de Mercado con los que cuenten.

Lo anterior, sin perjuicio de que la GIAM y las AEIM de las EPS, dentro de su ámbito de competencia, puedan autorizar a las áreas requirentes para elaborar determinadas ICM a través

de los Agentes de Inteligencia de Mercado con los que cuenten, quienes deberán sujetarse a lo establecido en esta Guía.

II. ACM:

a. Las relativas a necesidades del Corporativo, excepto las correspondientes a las necesidades de la CCN;
b. Las relacionadas con bienes y servicios que requieran las EPS y la CCN, cuya contratación esté prevista para realizarse a través de procedimientos consolidados, de acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Compras Consolidadas, y
c. Las relativas a procedimientos de contratación que, por su monto estimado, determinado con base en la información registrada en el PAC, de acuerdo con la normatividad aplicable, corresponda desarrollar a la GAB.

El resto de las ACM, serán elaboradas por las AEIM de las EPS y de la CCN, dentro de su respectivo ámbito de competencia, a través de los servidores públicos habilitados como Agentes de Inteligencia de Mercado con los que cuenten.

Lo anterior, sin perjuicio de que la GIAM y las AEIM de las EPS, dentro de su ámbito de competencia, puedan autorizar a las áreas requirentes para elaborar determinadas ACM, a través de los Agentes de Inteligencia de Mercado con los que cuenten, quienes deberán sujetarse a lo establecido en esta Guía.

III. Análisis de circunstancias de tipo general tendientes al reconocimiento de incrementos o decrementos a los precios originalmente establecidos en los contratos de conformidad con lo establecido en los Criterios Operativos DCA-001

IV. Análisis costo-beneficio relacionados con la posible sustitución de bienes durante la vigencia de los contratos relativos a necesidades del Corporativo, excepto las correspondientes a la CCN, así como con bienes y servicios que requieran las EPS y la CCN, cuya ICM se haya realizado a través de procedimientos consolidados.

El resto de los análisis costo beneficio se realizarán por las AEIM de las EPS y de la CCN, dentro de su respectivo ámbito de competencia, a través de los servidores públicos habilitados como Agentes de Inteligencia de Mercado con los que cuenten, y

V. Definición de fórmulas de ajuste de precios.

VI. Determinación de los bienes para los cuales resultará aplicable la utilización de la desagregación de precios como fuente para la elaboración de las ICM, de acuerdo con lo establecido en esta guía.

QUINTO. – Para que la GIAM o el AEIM esté en posibilidad de elaborar ICM, el área requirente o el área consolidadora deberá enviarle la documentación que se indica a continuación:

I. Oficio de solicitud de elaboración de la ICM, al cual deberá contener los siguientes datos:

a. Números de materiales y/o de servicios objeto de la ICM, de acuerdo con la información registrada en los catálogos homologado de materiales y/o maestro de servicios, del SII.
b. Descripciones de los bienes y/o servicios objeto de la ICM, de acuerdo con la información registrada en los catálogos homologado de materiales y/o maestro de servicios, del SII.

c. Nombre, cargo y datos de contacto del servidor público responsable de dar atención a los requerimientos y solicitudes que le realicen la GIAM o el AEIM, durante el proceso de elaboración de la ICM.
d. Nombre, cargo y firma del titular del área requirente el cual no deberá tener un nivel jerárquico inferior al de Subgerente, Jefe de Unidad o Superintendente.
e. En su caso, los escenarios respecto de los cuales se deberá solicitar información de precios a fabricantes, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios nacionales y/o internacionales, considerando las siguientes variables:

- Condiciones de entrega de los bienes (INCOTERMS);
- Precios bajo la modalidad de fijos y/o sujetos a ajuste;
- Contratación anual y/o plurianual. Para el caso de contrataciones plurianuales será necesario que se especifique la duración del contrato que se desea explorar;
- Diferentes porcentajes de anticipo;
- Diferentes tipos de divisas, y/o
- Diferentes rangos de las cantidades de los bienes y/o servicios objeto de la ICM.

La GIAM o el AEIM, por razones justificadas, podrá proponer al área requirente o al área consolidadora la consideración de escenarios distintos o adicionales a los que se hayan solicitado. La aceptación del área requirente o área consolidadora de los escenarios propuestos deberá constar por escrito.

II. Anexo técnico de los bienes y/o servicios que serán objeto de la ICM, el cual deberá de corresponder con aquel que haya sido revisado durante el proceso de elaboración del Estudio de Necesidades correspondiente en caso de que, de acuerdo con la normatividad vigente, esta figura resulte aplicable.

III. Condiciones comerciales en las que se requieren los bienes y/o servicios objeto de la ICM, las cuales se deberán de plasmar tomando como guía el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

El área requirente o el área consolidadora deberá precisar al menos las siguientes condiciones comerciales:

a. Plazos de entrega de los bienes y/o de prestación de los servicios;
b. Lugar o lugares de entrega de los bienes y/o de prestación de los servicios;
c. Tiempo de entrega de los bienes, duración del arrendamiento y/o plazo de prestación de los servicios;
d. Garantías que se solicitarán, y
e. Forma y condiciones de pago.

IV. En su caso, preguntas técnicas o de cualquier otra índole que el área requirente o el área consolidadora considere deben realizarse a los posibles proveedores para obtener información del mercado del bien y/o servicio objeto de la ICM.

La GIAM o el AEIM, deberá adicionar las preguntas que le haya hecho llegar el área requirente o el área consolidadora al cuestionario a posibles proveedores, mismo que deberá elaborarse tomando como guía el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

V. Formato de cotización, en el cual los posibles proveedores deberán plasmar la información de los bienes y/o servicios objeto de la ICM, mismo que deberá elaborarse tomando como guía el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

El formato de cotización deberá elaborarse indicando la estructura de partidas y/o posiciones que el área requirente o el área consolidadora considere adecuada, así como los escenarios que serán explorados durante la elaboración de la ICM.

VI. Programa de entregas de bienes y/o de prestación de servicios en el cual, cuando así se requiera, el área requirente o el área consolidadora señalará las fechas, cantidades y lugares en que deberán entregarse los bienes o prestarse los servicios objeto de la ICM. El programa al que se refiere esta fracción deberá elaborarse tomando como guía el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

VII. Listado de posibles proveedores, en el cual el área requirente o el área consolidadora deberá indicar los datos con los que cuente de aquellas personas que, según la información con la que disponga, estén en posibilidad de suministrar los bienes y/o de prestar los servicios objeto de la ICM. La información a la que se refiere esta fracción se deberá plasmar en el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

Con el propósito de mitigar el riesgo de que los posibles proveedores obtengan información adicional que pudiera vulnerar el principio de igualdad que, en términos de la disposición 3, de las Disposiciones Generales, debe atenderse durante el desarrollo de los procedimientos de contratación, el área requirente o el área consolidadora deberán abstenerse de incluir en cualquiera de los documentos indicados en las fracciones II a VII, de este numeral, los datos de contacto de alguno de sus servidores públicos.

SEXTO. - La GIAM o el AEIM, con base en la clasificación para actividades de inteligencia de mercado que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com, identificará de entre los siguientes, el tipo de ICM que deberá realizar:

I. Alto impacto
II. Mediano impacto
III. Bajo impacto

En caso de que por las características de los bienes y/o servicios la GIAM o el AEIM así lo determine, podrá realizar ICM de mayor impacto al que les correspondería de acuerdo con la clasificación a la que se refiere el primer párrafo, de este numeral. En ningún caso, la GIAM o el AEIM podrá optar por realizar una ICM de menor impacto al indicado en el referido anexo.

SÉPTIMO. - La GIAM o el AEIM elaborará las ICM de alto impacto observando el siguiente procedimiento:

I. Una vez revisada la solicitud de ICM, la GIAM o el AEIM consultará, como mínimo, las siguientes fuentes:

a. Cotizaciones obtenidas de fabricantes, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios nacionales y/o internacionales.

b. Precios unitarios obtenidos ya sea de contratos celebrados por la CFE y/o sus EPS o de los fallos o decisiones de adjudicación de los procedimientos de contratación desarrollados por la

CFE y/o sus EPS, de acuerdo con la información disponible en los siguientes sistemas institucionales:

- SII, y
- Micrositio de Concursos.

La GIAM o el AEIM deberá verificar que la información obtenida de los sistemas antes señalados no se encuentre duplicada.

La fuente indicada en este inciso deberá considerar información de precios de, por lo menos, tres años anteriores a la fecha en la que la GIAM o el AEIM haya recibido el oficio de solicitud de elaboración de la ICM del área requirente o del área consolidadora.

La GIAM o el AEIM podrá consultar información de precios en otros sistemas con los que cuenten la CFE y/o sus EPS y que, por las características específicas de la contratación, se considere relevante.

c. Fuentes públicas de información, entre las que se indican de forma enunciativa, más no limitativa, las siguientes:

- CompraNet.
- Información publicada por el INEGI.

d. Otras fuentes, para el caso de que la GIAM o el AEIM no obtenga información de alguna de las fuentes indicadas en los incisos a, b y c, de esta fracción, con el propósito de contar con datos provenientes de tres fuentes, resultarán aplicables cualquiera de las que se indican a continuación:

- Contratos de dependencias y/o entidades del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, empresas productivas del estado distintas a la CFE y sus EPS;
- Información de precios obtenidos en contrataciones similares, por cualquier otra persona pública o privada del ramo o sector;
- Información obtenida de páginas de internet de fabricantes, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios nacionales y/o internacionales, o
- Desagregación de precios, para el caso de bienes incluidos en la relación disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com, la cual consiste en la separación de los principales componentes y/o materiales de los que están fabricados los bienes objeto de la ICM y de la obtención de los precios de dichos componentes y/o materiales para que, por medio de la suma del valor de sus partes, se pueda estimar su precio.

II. Una vez consultadas las fuentes a las que se refiere la fracción I, de este numeral, la GIAM o el AEIM realizará el análisis de la información obtenida, el cual se deberá de documentar de acuerdo con lo que se indica a continuación:

a. Cotizaciones. – Dentro de este apartado se incluirá la siguiente información relacionada con los posibles proveedores identificados para participar en la ICM:

- Relación de las fuentes de las cuales se obtuvo la información de los posibles proveedores considerados para participar en la ICM;

- Fechas de inicio y fin del periodo de la cotización, así como si se autorizaron una o más prórrogas;
- Relación de los posibles proveedores que cotizaron, declinaron y no respondieron;
- Causas por las que, en su caso, los posibles proveedores declinaron participar en la ICM;
- Matriz que contenga los resultados de los cuestionarios a posibles proveedores;
- Matriz que contenga los resultados de las condiciones comerciales identificadas, y
- Síntesis de los resultados obtenidos de las matrices indicadas en los puntos anteriores.

b. Precios. – En este apartado se incluirá la información de los precios de los bienes y/o servicios obtenida durante el desarrollo de la ICM, clasificándola de acuerdo con las fuentes indicadas en la fracción I, de este numeral.

Con el propósito de identificar los precios que serán considerados para el cálculo del PMC, una vez que la GIAM o el AEIM haya realizado la clasificación a la que se refiere el párrafo anterior, enviará al área requirente o al área consolidadora la información técnica que, en su caso, se haya acompañado a las cotizaciones, así como la información de los precios unitarios obtenidos de contratos celebrados por la CFE y/o sus EPS o de los fallos o decisiones de adjudicación de los procedimientos de contratación desarrollados por la CFE y/o sus EPS para que, dentro de los tres días hábiles siguientes, determine si resultan técnicamente comparables con los bienes y/o servicios objeto de la ICM. En caso de que el área requirente o el área consolidadora necesite de un tiempo mayor para realizar la determinación correspondiente, deberá comunicar por escrito a la GIAM o al AEIM la fecha en la que se compromete a enviar la información.

Cuando el área requirente o el área consolidadora, determine que alguno o algunos de los bienes y/o servicios relacionados con los precios obtenidos de las fuentes indicadas en la fracción I, de este numeral, no resultan técnicamente comparables con los bienes y/o servicios objeto de la ICM, deberá enviar a la GIAM o al AEIM el razonamiento por el cual llegó a esa conclusión.

c. Análisis de condiciones macroeconómicas. – Cuando como resultado del cálculo del PMC, se identifique un incremento o decremento igual o superior al cincuenta por ciento respecto del PMC determinado en la última ICM o ACM realizada con anterioridad para el mismo tipo de bienes y/o servicios, la GIAM o el AEIM elaborará un análisis para determinar si el incremento o decremento de los precios se explica por alguna coyuntura del mercado, el cual deberá incluir lo siguiente:

- Contexto internacional. – El cual consiste en la situación a nivel mundial de los bienes y/o servicios objeto de la ICM respecto de: i) reservas de los bienes requeridos; ii) consumo de los bienes y/o servicios; iii) demanda de los bienes y/o servicios, y iv) balanza comercial.
- Contexto nacional. – El cual se centrará en la situación a nivel nacional de los bienes y/o servicios objeto de la ICM, respecto de: i) reservas de los bienes requeridos; ii) consumo de los bienes y/o servicios; iii) demanda de los bienes y/o servicios, y iv) balanza comercial.

d. Análisis de precios futuros. – Para el caso de bienes, cuando se haya evaluado el escenario de precios sujetos a ajuste o se haya considerado como fuente la desagregación de precios, la GIAM o el AEIM realizará una proyección de los precios a futuro de la materia prima que los conforma, con el fin de conocer el pronóstico del comportamiento que estos tendrán durante el plazo máximo de entrega de los bienes identificado como consecuencia de las cotizaciones

recibidas, el cual servirá de insumo para determinar la conveniencia de que en la contratación que corresponda se considere el mecanismo de precios sujetos a ajuste.

e. Análisis de divisa. – Cuando se haya recibido al menos una cotización en una moneda distinta a peso mexicano, la GIAM o el AEIM llevará a cabo un análisis económico para verificar la conveniencia de realizar el pago de las obligaciones contractuales en moneda extranjera o moneda nacional

f. Análisis de contratación plurianual. – Cuando haya sido uno de los escenarios considerados para la elaboración de la ICM, la GIAM o el AEIM analizará la viabilidad de que los bienes y/o servicios se puedan contratar considerando la satisfacción de los requerimientos correspondientes a dos o más ejercicios fiscales, para ello se realizará una comparación entre el comportamiento del PMC por año y del INPP utilizado en la ICM para actualizar el precio de los bienes y/o servicios. Este último será proyectado al plazo máximo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios identificado como consecuencia de las cotizaciones recibidas.

g. Análisis de contratación anticipada. – Cuando el área requirente o el área consolidadora pretenda realizar un procedimiento de contratación durante el año anterior a aquel en el que iniciará su vigencia el contrato, la GIAM o el AEIM analizará la viabilidad de que los bienes y/o servicios se puedan contratar de forma anticipada, para ello se realizará una comparación entre el comportamiento del PMC y del INPP utilizado en la ICM para actualizar el precio de los bienes y/o servicios. Este último será proyectado por el tiempo que resulte de sumar a los días que resten para la finalización del año en el que se pretende realizar el procedimiento de contratación, el plazo máximo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios identificado como consecuencia de las cotizaciones recibidas.

III. Una vez concluido el análisis al que se refiere la fracción II, de este numeral, la GIAM o el AEIM describirá los hallazgos identificados como consecuencia de la ICM, de acuerdo con lo siguiente:

a. Conclusiones. Contendrá una recopilación e interpretación de los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecución de las actividades detalladas en las fracciones I y II, de este numeral.

b. Precio Máximo de Contratación. Se refiere al cálculo del PMC por cada uno de los bienes y/o servicios para los diferentes rangos agrupados en las partidas y posiciones, así como por cada escenario considerado en la ICM, para que el área requirente o el área consolidadora, previo a la elaboración de la solicitud de contratación, de acuerdo con las condiciones presupuestales, de oportunidad, de sencillez del procedimiento o cualquier otra que considere, defina el PMC que se considerará para efectos del procedimiento de contratación correspondiente. El cálculo de estos PMC se deberá realizar en términos de lo establecido en el numeral Vigésimo, de esta Guía.

En el caso de que la GIAM o el AEIM, como consecuencia de la consulta de la totalidad de las fuentes indicadas en la fracción I, de este numeral, no haya obtenido información que le permita calcular el PMC, en este apartado deberá documentar esta circunstancia a efecto de que el área requirente o el área consolidadora analice replantear su requerimiento.

IV. La GIAM o el AEIM deberá integrar de forma electrónica, como un documento separado de la ICM, el soporte documental que contendrá toda la información que sirvió de base para la elaboración de la ICM, entre la que se encuentra la que se indica a continuación:

a. Oficio de solicitud de elaboración de ICM;
b. Evidencia de búsqueda de posibles proveedores identificados para participar en la ICM;
c. Solicitudes de cotización y documentos anexos, los cuales deberán ser como mínimo el anexo técnico, los formatos de cuestionario a proveedores, de condiciones comerciales y de solicitud de cotización;
d. Oficios de solicitudes de cotización con sus respectivos correos electrónicos de envío o, en su caso, el sello de recibido si la entrega fue personal;
e. Cotizaciones técnicas y económicas recibidas de los posibles proveedores;
f. Comunicaciones con proveedores, con sus respectivos correos electrónicos de envío o, en su caso, el sello de recepción si la entrega fue personal;
g. Evidencias de búsqueda de precios de las fuentes indicadas en los incisos b, c y, en su caso, d, de la fracción I, de este numeral, y
h. Comunicaciones con el área requirente o con el área consolidadora, consistentes en todo el intercambio de información sostenido, a través de medios institucionales de comunicación, con esas áreas desde que se solicitó la elaboración de la ICM hasta su conclusión.

OCTAVO. - La GIAM o el AEIM elaborará las ICM de mediano impacto observando el siguiente procedimiento:

I. Una vez revisada la solicitud de ICM, la GIAM o el AEIM consultará, como mínimo, las siguientes fuentes:

a. Cotizaciones obtenidas de fabricantes, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios nacionales y/o internacionales.

b. Precios unitarios obtenidos ya sea de contratos celebrados por la CFE y/o sus EPS o de los fallos o decisiones de adjudicación de los procedimientos de contratación desarrollados por la CFE y/o sus EPS, de acuerdo con la información disponible en los siguientes sistemas institucionales:

- SII, y
- Micrositio de Concursos.

La GIAM o el AEIM deberá verificar que la información obtenida de los sistemas antes señalados no se encuentre duplicada.

La fuente indicada en este inciso deberá considerar información de precios de, por lo menos, un año anterior a la fecha en la que la GIAM o el AEIM haya recibido el oficio de solicitud de elaboración de la ICM del área requirente o del área consolidadora.

En el supuesto de que la GIAM o el AEIM no obtenga información de alguna de las fuentes indicadas en los incisos a y b, de esta fracción, con el propósito de contar con datos provenientes de dos fuentes, podrá consultar cualquiera de las que se indican a continuación:

c. Fuentes públicas de información, entre las que se indican de forma enunciativa, más no limitativa, las siguientes:

- CompraNet.
- Información publicada por el INEGI.

d. Otras fuentes, que podrán una o más de las que se indican a continuación:

- Contratos de dependencias y/o entidades del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, empresas productivas del estado distintas a la CFE y sus EPS;
- Información de precios obtenidos en contrataciones similares, por cualquier otra persona pública o privada del ramo o sector;
- Información obtenida de páginas de internet de fabricantes, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios nacionales y/o internacionales, o
- Desagregación de precios, para el caso de bienes incluidos en la relación disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com, la cual consiste en la separación de los principales componentes y/o materiales de los que están fabricados los bienes objeto de la ICM y de la obtención de los precios de dichos componentes y/o materiales para que, por medio de la suma del valor de sus partes, se pueda estimar su precio.

II. Una vez consultadas las fuentes a las que se refiere la fracción I, de este numeral, la GIAM o el AEIM realizará el análisis de la información obtenida, el cual se deberá de documentar de acuerdo con lo que se indica a continuación:

a. Cotizaciones. – Dentro de este apartado se incluirá la siguiente información relacionada con los posibles proveedores identificados para participar en la ICM:

- Relación de las fuentes de las cuales se obtuvo la información de los posibles proveedores considerados para participar en la ICM;
- Fechas de inicio y fin del periodo de la cotización, así como si se autorizaron una o más prórrogas;
- Relación de los posibles proveedores que cotizaron, declinaron y no respondieron;
- Causas por las que, en su caso, los posibles proveedores declinación participar en la ICM;
- Matriz que contenga los resultados de los cuestionarios a posibles proveedores, cuando el área requirente o el área consolidadora haya solicitado su aplicación;
- Matriz que contenga los resultados de las condiciones comerciales identificadas, y
- Síntesis de los resultados obtenidos de las matrices indicadas en los puntos anteriores.

b. Precios. – En este apartado se incluirá la información de los precios de los bienes y/o servicios obtenida durante el desarrollo de la ICM, clasificándola de acuerdo con las fuentes indicadas en la fracción I, de este numeral.

Con el propósito de identificar los precios que serán considerados para el cálculo del PMC, una vez que la GIAM o el AEIM haya realizado la clasificación a la que se refiere el párrafo anterior, enviará al área requirente o al área consolidadora la información técnica que, en su caso, se haya acompañado a las cotizaciones, así como la información de los precios unitarios obtenidos de contratos celebrados por la CFE y/o sus EPS o de los fallos o decisiones de adjudicación de los procedimientos de contratación desarrollados por la CFE y/o sus EPS para que, dentro de los tres días hábiles siguientes, determine si resultan técnicamente comparables con los bienes y/o servicios objeto de la ICM. En caso de que el área requirente o el área consolidadora necesite de un tiempo mayor para realizar la determinación correspondiente, deberá comunicar por escrito a la GIAM o al AEIM la fecha en la que se compromete a enviar la información.

Cuando el área requirente o el área consolidadora, determine que alguno o algunos de los bienes y/o servicios relacionados con los precios obtenidos de las fuentes indicadas en la fracción I, de este numeral, no resultan técnicamente comparables con los bienes y/o servicios objeto de la ICM, deberá enviar a la GIAM o al AEIM el razonamiento por el cual llegó a esa conclusión.

c. Análisis de precios futuros. – Para el caso de bienes, cuando se haya evaluado el escenario de precios sujetos a ajuste o se haya considerado como fuente la desagregación de precios, la GIAM o el AEIM realizará una proyección de los precios a futuro de la materia prima que los conforma, con el fin de conocer el pronóstico del comportamiento que estos tendrán durante el plazo máximo de entrega de los bienes identificado como consecuencia de las cotizaciones recibidas, el cual servirá de insumo para determinar la conveniencia de que en la contratación que corresponda se considere el mecanismo de precios sujetos a ajuste.

d. Análisis de divisa. – Cuando se haya recibido al menos una cotización en una moneda distinta a peso mexicano, la GIAM o el AEIM llevará a cabo un análisis económico para verificar la conveniencia de realizar el pago de las obligaciones contractuales en moneda extranjera o moneda nacional.

e. Análisis de contratación plurianual. – Cuando haya sido uno de los escenarios considerados para la elaboración de la ICM, la GIAM o el AEIM analizará la viabilidad de que los bienes y/o servicios se puedan contratar considerando la satisfacción de los requerimientos correspondientes a dos o más ejercicios fiscales, para ello se realizará una comparación entre el comportamiento del PMC por año y del INPP utilizado en la ICM para actualizar el precio de los bienes y/o servicios. Este último será proyectado al plazo máximo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios identificado como consecuencia de las cotizaciones recibidas.

f. Análisis de contratación anticipada. – Cuando el área requirente o el área consolidadora pretenda realizar un procedimiento de contratación durante el año anterior a aquel en el que iniciará su vigencia el contrato, la GIAM o el AEIM analizará la viabilidad de que los bienes y/o servicios se puedan contratar de forma anticipada, para ello se realizará una comparación entre el comportamiento del PMC y del INPP utilizado en la ICM para actualizar el precio de los bienes y/o servicios. Este último será proyectado por el tiempo que resulte de sumar a los días que resten para la finalización del año en el que se pretende realizar el procedimiento de contratación, el plazo máximo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios identificado como consecuencia de las cotizaciones recibidas.

III. Una vez concluido el análisis al que se refiere la fracción II, de este numeral, la GIAM o el AEIM describirá los hallazgos identificados como consecuencia de la ICM, de acuerdo con lo siguiente:

a. Conclusiones. Contendrá una recopilación e interpretación de los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecución de las actividades detalladas en las fracciones I y II, de este numeral.

b. Precio Máximo de Contratación. Se refiere al cálculo del PMC por cada uno de los bienes y/o servicios para los diferentes rangos agrupados en las partidas y posiciones, así como por cada escenario considerado en la ICM, para que el área requirente o el área consolidadora, previo a la elaboración de la solicitud de contratación, de acuerdo con las condiciones presupuestales, de oportunidad, de sencillez del procedimiento o cualquier otra que considere, defina el PMC que se considerará para efectos del procedimiento de contratación correspondiente. El cálculo

de estos PMC se deberá realizar en términos de lo establecido en el numeral Décimo Noveno, de esta Guía.

En el caso de que la GIAM o el AEIM, como consecuencia de la consulta de la totalidad de las fuentes indicadas en la fracción I, de este numeral, no haya obtenido información que le permita calcular el PMC, en este apartado deberá documentar esta circunstancia a efecto de que el área requirente o el área consolidadora analice replantear su requerimiento.

IV. La GIAM o el AEIM deberá integrar de forma electrónica, como un documento separado de la ICM, el soporte documental que contendrá toda la información que sirvió de base para la elaboración de la ICM, entre la que se encuentra la que se indica a continuación:

a. Oficio de solicitud de elaboración de ICM;
b. Evidencia de búsqueda de posibles proveedores identificados para participar en la ICM;
c. Solicitudes de cotización y documentos anexos, los cuales deberán ser como mínimo el anexo técnico, los formatos de cuestionario a proveedores, de condiciones comerciales y de solicitud de cotización;
d. Oficios de solicitudes de cotización con sus respectivos correos electrónicos de envío o, en su caso, el sello de recibido si la entrega fue personal;
e. Cotizaciones técnicas y económicas recibidas de los posibles proveedores;
f. Comunicaciones con proveedores con sus respectivos correos electrónicos de envío o, en su caso, el sello de recepción si la entrega fue personal;
g. Evidencias de búsqueda de precios de la fuente indicada en el inciso b y, en su caso, de los incisos c y d, de la fracción I, de este numeral, y
h. Comunicaciones con el área requirente o con el área consolidadora, consistente en todo el intercambio de información sostenido, a través de medios institucionales de comunicación, con esas áreas desde que se solicitó la elaboración de la ICM hasta su conclusión.

NOVENO. - La GIAM o el AEIM elaborará las ICM de bajo impacto observando el siguiente procedimiento:

I. Una vez revisada la solicitud de ICM, la GIAM o el AEIM deberán solicitar cotizaciones a fabricantes, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios nacionales y/o internacionales.

En caso de no contar con cotizaciones la GIAM o el AEIM podrá actualizar el listado de posibles proveedores, o bien, considerar los precios unitarios obtenidos ya sea de contratos celebrados por la CFE y/o sus EPS o de los fallos o decisiones de adjudicación de los procedimientos de contratación desarrollados por la CFE y/o sus EPS, de acuerdo con la información disponible en los siguientes sistemas institucionales:

- SII, y
- Micrositio de Concursos.

II. Una vez obtenida la información de precios en términos de lo indicado en la fracción I, de este numeral, con el propósito de identificar los precios que serán considerados para el cálculo del PMC, la GIAM o el AEIM la enviará al área requirente o al área consolidadora la información técnica que, en su caso, se haya acompañado a las cotizaciones, así como la información de los precios unitarios obtenidos de contratos celebrados por la CFE y/o sus EPS o de los fallos o decisiones de adjudicación de los procedimientos de contratación desarrollados por la CFE y/o sus EPS para que, dentro de los tres días hábiles siguientes, determine si resultan técnicamente comparables

con los bienes y/o servicios objeto de la ICM. En caso de que el área requirente o el área consolidadora necesite de un tiempo mayor para realizar la determinación correspondiente, deberá comunicar por escrito a la GIAM o al AEIM la fecha en la que se compromete a enviar la información.

Cuando el área requirente o el área consolidadora, determine que alguno o algunos de los bienes y/o servicios relacionados con los precios obtenidos de acuerdo con lo indicado en la fracción I, de este numeral, no resultan técnicamente comparables con los bienes y/o servicios objeto de la ICM, deberá enviar a la GIAM o al AEIM el razonamiento por el cual llegó a esa conclusión.

La información validada por el área requirente o por el área consolidadora, se documentará de acuerdo con lo siguiente:

- Relación de las fuentes de las cuales se obtuvo la información de los posibles proveedores considerados para participar en la ICM;
- Fechas de inicio y fin del periodo de la cotización, así como si se autorizaron una o más prórrogas;
- Relación de los posibles proveedores que cotizaron, declinaron y no respondieron;
- Causas por las que, en su caso, los posibles proveedores declinación participar en la ICM;
- Matriz que contenga los resultados de los cuestionarios a posibles proveedores, cuando el área requirente o el área consolidadora haya solicitado su aplicación;
- Matriz que contenga los resultados de las condiciones comerciales identificadas, e
- Información de los precios obtenidos en términos de lo indicado en la fracción I, de este numeral.

Cuando así lo solicite el área requirente o el área consolidadora, la GIAM o el AEIM realizará los siguientes análisis:

a. Análisis de precios futuros;
b. Análisis de divisa;
c. Análisis de contratación plurianual, y/o
d. Análisis de contratación anticipada.

III. Una vez concluidas las actividades a las que se refiere la fracción II, de este numeral, la GIAM o el AEIM describirá los hallazgos identificados como consecuencia de la ICM, de acuerdo con lo siguiente:

a. Conclusiones. Contendrá una recopilación e interpretación de los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecución de las actividades detalladas en las fracciones I y II, de este numeral.

b. Precio Máximo de Contratación. Se refiere al cálculo del PMC por cada uno de los bienes y/o servicios para los diferentes rangos agrupados en las partidas y posiciones, así como por cada escenario considerado en la ICM, para que el área requirente o el área consolidadora, previo a la elaboración de la solicitud de contratación, de acuerdo con las condiciones presupuestales, de oportunidad, de sencillez del procedimiento o cualquier otra que considere, defina el PMC que se considerará para efectos del procedimiento de contratación correspondiente. El cálculo de estos PMC se deberá realizar en términos de lo establecido en el numeral Vigésimo, de esta Guía.

En el caso de que la GIAM o el AEIM, como consecuencia de la consulta de la totalidad de las fuentes indicadas en la fracción I, de este numeral, no haya obtenido información que le permita calcular el PMC, en este apartado deberá documentar esta circunstancia a efecto de que el área requirente o el área consolidadora analicen replantear su requerimiento.

IV. La GIAM o el AEIM deberá integrar de forma electrónica, como un documento separado de la ICM, el soporte documental que contendrá toda la información que sirvió de base para la elaboración de la ICM, entre la que se encuentra la que se indica a continuación:

a. Oficio de solicitud de elaboración de ICM,
b. Evidencia de búsqueda de posibles proveedores identificados para participar en la ICM;
c. Solicitudes de cotización y documentos anexos, los cuales deberán ser como mínimo el anexo técnico, los formatos de condiciones comerciales y de solicitud de cotización;
d. Oficios de solicitudes de cotización con sus respectivos correos electrónicos de envío o, en su caso, el sello de recibido si la entrega fue personal;
e. Cotizaciones técnicas y económicas recibidas de los posibles proveedores;
f. Comunicaciones con proveedores con sus respectivos correos electrónicos de envío o, en su caso, el sello de recepción si la entrega fue personal;
g. En caso de no contar con cotizaciones, evidencia de la búsqueda los precios a los que se refiere el segundo párrafo, de la fracción I, de este numeral, y
h. Comunicaciones con el área requirente o con el área consolidadora, consistentes en todo el intercambio de información sostenido, a través de medios institucionales de comunicación, con esas áreas desde que se solicitó la elaboración de la ICM hasta su conclusión.

DÉCIMO. – Previo a la entrega de la ICM, la GIAM o el AEIM enviará el proyecto de ICM, acompañado de su soporte documental al área requirente o al área consolidadora para que, en un plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles, realice las observaciones que estime convenientes. En caso de que no haya respuesta por parte del área requirente o del área consolidadora, la GIAM o el AEIM procederá a entregar oficialmente la ICM.

La GIAM o el AEIM contará con un plazo de cinco días hábiles para atender las observaciones realizadas por el área requirente o el área consolidadora que resulten procedentes.

La ICM y su soporte documental firmados por los servidores públicos de la GIAM o de la AEIM que participaron en su elaboración, se entregarán a través del sistema electrónico que se determine para ello, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en el que haya concluido el plazo que, de acuerdo con lo previsto en los párrafos primero y segundo de este numeral, resulte aplicable.

DÉCIMO PRIMERO. – Las ICM, para efectos del PAC, podrán utilizarse para realizar el registro de bienes y/o servicios durante la integración del programa para el cual fueron elaboradas, así como durante toda su vigencia.

Para el inicio de procedimientos de contratación, las ICM tendrán una vigencia de 120 días naturales contados a partir de que la GIAM o el AEIM haya realizado su entrega. Concluido el plazo al que se refiere este párrafo, para estar en posibilidad de solicitar a las áreas o subáreas contratantes el desarrollo de un procedimiento de contratación, el área requirente o el área consolidadora deberá solicitar la elaboración de una ACM.

En caso de que el alcance del requerimiento que será objeto de un procedimiento de contratación considere una cantidad de bienes y/o servicios que no esté prevista en los rangos establecidos en la ICM,

o cuando se modifiquen aspectos del anexo técnico que impacten en el propósito de los bienes y/o servicios objeto de la ICM, el área requirente o el área consolidadora deberán solicitar a la GIAM o al AEIM la elaboración de una ACM; en este último caso, previo a la solicitud de la ACM, el área requirente o el área consolidadora deberá solicitar a la GIAM o al AEIM la elaboración del Estudio de Necesidades correspondiente, cuando este resulte aplicable en los términos de lo establecido por la Metodología PAC y por el Catálogo de Bienes y Servicios Administrativos.

DÉCIMO SEGUNDO. – Cuando la vigencia de la ICM haya concluido, siempre y cuando no se hayan modificado aspectos del anexo técnico que impacten en el propósito de la contratación y la cantidad que de estos se requiera se encuentre incluida en los rangos considerados en la ICM, el área requirente o el área consolidadora podrá solicitar a la GIAM o el AEIM la elaboración de una ACM con el propósito de verificar si las condiciones identificadas como consecuencia de la ICM permanecen constantes, para lo cual le deberá hacer llegar la siguiente información:

I. Oficio de solicitud de elaboración de la ACM, el cual deberá de contener los siguientes datos:

   a. Números de materiales y/o de servicios objeto de la ACM, de acuerdo con la información registrada en los catálogos homologado de materiales y/o maestro de servicios, del SII.
   b. Descripciones de los bienes y/o servicios objeto de la ACM, de acuerdo con la información registrada en los catálogos homologado de materiales y/o maestro de servicios, del SII.
   c. Nombre, cargo y datos de contacto del servidor público responsable de dar atención a los requerimientos y solicitudes que le realicen la GIAM o el AEIM, durante el proceso de elaboración de la ACM.
   d. Nombre, cargo y firma del titular del área requirente el cual no deberá tener un nivel jerárquico inferior al de Subgerente, Jefe de Unidad o Superintendente.

II. ICM utilizada para el registro de los bienes y/o servicios en el PAC. La GIAM o el AEIM deberá verificar que dicha ICM se haya elaborado de acuerdo con lo establecido en la presente Guía.

   En caso de que la GIAM o el AEIM identifique que la ICM a la que se refiere el párrafo anterior incumple con los requisitos establecidos en esta Guía o que no fue elaborada, comunicará las deficiencias que correspondan al área requirente o al área consolidadora, para que a su vez solicite al área que, de acuerdo con el numeral Cuarto, de esta Guía, sea responsable de su elaboración, subsane las deficiencias identificadas o elabore la ICM.

Una vez revisada la solicitud de ACM, la GIAM o el AEIM enviará a los posibles proveedores que cotizaron en la ICM cuya vigencia haya concluido, la solicitud de ratificación en los términos de su cotización, misma que deberá adjuntarse. En la solicitud que refiere este párrafo, se deberá de indicar el plazo con el que tienen los posibles proveedores para responder.

Mientras que se encuentre vigente el plazo al que se refiere el párrafo anterior, a solicitud de uno o más posibles proveedores, este podrá prorrogarse cuantas veces sea necesario, siempre que la prórroga y su duración sea autorizada por escrito por parte del área requirente o del área consolidadora.

En caso de que, de las respuestas recibidas, la GIAM o el AEIM desprenda que las condiciones identificadas en la ICM permanecen, comunicará por escrito esta circunstancia al área solicitante o al área consolidadora junto con la confirmación del PMC que se deberá considerar para efectos del procedimiento de contratación.

Cuando de las respuestas recibidas, la GIAM o el AEIM identifique que uno o más de los posibles proveedores ha modificado los términos de la cotización considerada para la elaboración de la ICM cuya vigencia haya concluido, comunicará está situación al área requirente o al área consolidadora para que solicite la elaboración de una ACM en términos de lo indicado en los numerales Décimo Tercero y Décimo Cuarto, de esta guía.

DÉCIMO TERCERO. – Cuando se hayan modificado aspectos del anexo técnico que impacten en el propósito de los bienes y/o servicios, la cantidad que de estos se requiera no se encuentre incluida en los rangos considerados en la ICM cuya vigencia haya concluido, o en el supuesto indicado por el último párrafo, del numeral Décimo Segundo, de esta guía, el área requirente o el área consolidadora solicitará a la GIAM o el AEIM la elaboración de la ACM, para lo cual el área requirente o el área consolidadora le deberá hacer llegar la información que se indica a continuación

I. Oficio de solicitud de elaboración de la ACM, el cual deberá de contener los siguientes datos:

   a. Números de materiales y/o de servicios objeto de la ACM, de acuerdo con la información registrada en los catálogos homologado de materiales y/o maestro de servicios, del SII.
   b. Descripciones de los bienes y/o servicios objeto de la ACM, de acuerdo con la información registrada en los catálogos homologado de materiales y/o maestro de servicios, del SII.
   c. Nombre, cargo y datos de contacto del servidor público responsable de dar atención a los requerimientos y solicitudes que le realicen la GIAM o el AEIM, durante el proceso de elaboración de la ACM.
   d. Supuesto de los indicados en el primer párrafo, de este numeral que se actualiza.
   e. Nombre, cargo y firma del titular del área requirente el cual no deberá tener un nivel jerárquico inferior al de Subgerente, Jefe de Unidad o Superintendente.
   f. En su caso, los escenarios respecto de los cuales se deberá solicitar información de precios a fabricantes, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios nacionales y/o internacionales, considerando las siguientes variables:
      - Condiciones de entrega de los bienes (INCOTERMS);
      - Precios bajo la modalidad de fijos y/o sujetos a ajuste;
      - Contratación anual y/o plurianual. Para el caso de contrataciones plurianuales será necesario que se especifique la duración del contrato que se desea explorar;
      - Diferentes porcentajes de anticipo;
      - Diferentes tipos de divisas, y/o
      - Diferentes rangos de las cantidades de los bienes y/o servicios objeto de la ICM.

II. ICM utilizada para el registro de los bienes y/o servicios en el PAC. La GIAM o el AEIM deberá verificar que dicha ICM se haya elaborado de acuerdo con lo establecido en la presente Guía.

   En caso de que la GIAM o el AEIM identifique que la ICM a la que se refiere el párrafo anterior incumple con los requisitos establecidos en esta Guía o que no fue elaborada, comunicará la circunstancia que corresponda al área requirente o al área consolidadora, para que a su vez solicite al área que, de acuerdo con el numeral Cuarto, de esta Guía, sea responsable de su elaboración, subsane las deficiencias identificadas o elabore la ICM.

III. Anexo técnico de los bienes y/o servicios que serán objeto de la ACM, el cual podrá considerar modificaciones, respecto de aquel que, en su caso, fue revisado durante el proceso de elaboración del Estudio de Necesidades, que deriven de los resultados de la ICM o de la sesión de aclaraciones de un procedimiento de contratación. En caso de que las modificaciones realizadas impacten en el

propósito de los bienes y/o servicios que fueron objeto de la ICM, se deberá observar lo indicado en el último párrafo del numeral Décimo Primero, de esta Guía.

IV. Condiciones comerciales en las que se requieren los bienes y/o servicios objeto de la ACM, las cuales se deberán de plasmar tomando como guía el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

El área requirente o el área consolidadora deberá precisar al menos las siguientes condiciones comerciales:

a. Plazos de entrega de los bienes y/o de prestación de los servicios;
b. Lugar o lugares de entrega de los bienes y/o de prestación de los servicios;
c. Tiempo de entrega de los bienes, duración del arrendamiento y/o plazo de prestación de los servicios;
d. Garantías que se solicitarán, y
e. Forma y condiciones de pago.

V. En su caso, preguntas técnicas o de cualquier otra índole que el área requirente o el área consolidadora considere deben realizarse a los posibles proveedores para obtener información del mercado del bien y/o servicio objeto de la ACM.

La GIAM o el AEIM, deberá adicionar las preguntas que le haya hecho llegar el área requirente o el área consolidadora al cuestionario a posibles proveedores, mismo que deberá elaborarse tomando como guía el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

VI. Formato de cotización, en el cual los posibles proveedores deberán plasmar la información de los bienes y/o servicios objeto de la ACM, mismo que deberá elaborarse tomando como guía el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

El formato de cotización deberá elaborarse indicando la estructura de partidas y/o posiciones que el área requirente o el área consolidadora considere adecuada, así como los escenarios que serán explorados durante la elaboración de la ACM.

VII. Programa de entregas de bienes y/o de prestación de servicios en el cual, cuando así se requiera, el área requirente o el área consolidadora señalará las fechas, cantidades y lugares en que deberán entregarse los bienes o prestarse los servicios objeto de la ACM. El programa al que se refiere esta fracción deberá elaborarse tomando como guía el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

VIII. Listado de posibles proveedores, en el cual el área requirente o el área consolidadora deberá indicar los datos con los que cuente de aquellas personas que, según la información con la que disponga, estén en posibilidad de suministrar los bienes y/o de prestar los servicios objeto de la ACM. La información a la que se refiere esta fracción se deberá plasmar en el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

El listado de proveedores al que se refiere el párrafo anterior podrá considerar nuevos posibles proveedores que hayan sido identificados por el área requirente o por el área consolidadora con posterioridad a la elaboración de la ICM que sirva de antecedente a la ACM.

Con el propósito de mitigar el riesgo de que los posibles proveedores obtengan información adicional que pudiera vulnerar el principio de igualdad que, en términos de la disposición 3, de las Disposiciones Generales, debe atenderse durante el desarrollo de los procedimientos de contratación, el área requirente o el área consolidadora deberán abstenerse de incluir en cualquiera de los documentos indicados en este numeral, los datos de contacto de alguno de sus servidores públicos.

DÉCIMO CUARTO. – En los supuestos indicados en el primer párrafo, del numeral Décimo Tercero, de esta Guía, la GIAM y el AEIM elaborarán las ACM observando el siguiente procedimiento:

I. Una vez revisada la solicitud de ACM, la GIAM o el AEIM consultará, como mínimo, las siguientes fuentes:

a. Cotizaciones obtenidas de fabricantes, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios nacionales y/o internacionales.

b. Precios unitarios obtenidos ya sea de contratos celebrados por la CFE y/o sus EPS o de los fallos o decisiones de adjudicación de los procedimientos de contratación desarrollados por la CFE y/o sus EPS, de acuerdo con la información disponible en los siguientes sistemas institucionales:

- SII, y
- Micrositio de Concursos.

La GIAM y las AEIM deberán verificar que la información obtenida de los sistemas antes señalados no se encuentre duplicada.

La fuente indicada en esta fracción deberá considerar información de precios de, por lo menos, un año anterior a la fecha en la que la GIAM o el AEIM haya recibido el oficio de solicitud de elaboración de la ACM del área requirente o del área consolidadora.

En el supuesto de que la GIAM o el AEIM no obtenga información de alguna de las fuentes indicadas en los incisos a y b, de este numeral, con el propósito de contar con datos provenientes de dos fuentes, podrá consultar cualquiera de las que se indican a continuación:

c. Fuentes públicas de información, entre las que se indican de forma enunciativa, más no limitativa, las siguientes:

- CompraNet.
- Información publicada por el INEGI.
- Información publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor.

d. Otras fuentes, que podrán ser una o más de las que se indican a continuación:

- Contratos de dependencias y/o entidades del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, empresas productivas del estado distintas a la CFE y sus EPS;
- Información de precios obtenidos en contrataciones similares, por cualquier otra persona pública o privada del ramo o sector;
- Información obtenida de páginas de internet de fabricantes, comercializadores, distribuidores o prestadores de servicios nacionales y/o internacionales, o

- Desagregación de precios, para el caso de bienes incluidos en la relación disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com, la cual consiste en la separación de los principales componentes y/o materiales de los que están fabricados los bienes objeto de la ICM y de la obtención de los precios de dichos componentes y/o materiales para que, por medio de la suma del valor de sus partes, se pueda estimar su precio.

II. Una vez consultadas las fuentes a las que se refiere la fracción I, de este numeral, la GIAM o el AEIM realizará el análisis de la información obtenida, el cual se deberá de documentar de acuerdo con lo que se indica a continuación:

1. Cotizaciones. – Dentro de este apartado se incluirá la siguiente información relacionada con los posibles proveedores identificados para participar en la ACM:

   - Relación de las fuentes de las cuales se obtuvo la información de los posibles proveedores considerados para participar en la ACM;
   - Fechas de inicio y fin del periodo de la cotización, así como si se autorizaron una o más prórrogas;
   - Relación de los posibles proveedores que cotizaron, declinaron y no respondieron;
   - Causas por las que, en su caso, los posibles proveedores declinación participar en la ACM;
   - Matriz que contenga los resultados de los cuestionarios a posibles proveedores, cuando resulte aplicable;
   - Matriz que contenga los resultados de las condiciones comerciales identificadas, y
   - Síntesis de los de los resultados obtenidos de las matrices indicadas en los puntos anteriores.

2. Precios. – En este apartado se incluirá la información de los precios de los bienes y/o servicios obtenida durante el desarrollo de la ACM, clasificándola de acuerdo con las fuentes indicadas en la fracción I, de este numeral.

   Con el propósito de identificar los precios que serán considerados para el cálculo del PMC, una vez que la GIAM o el AEIM haya realizado la clasificación a la que se refiere el párrafo anterior, enviará al área requirente o al área consolidadora la información de los precios obtenidos para que, dentro de los tres días hábiles siguientes, determine si los bienes y/o servicios relacionados con dichos precios, resultan técnicamente comparables con los bienes y/o servicios objeto de la ACM. En caso de que el área requirente o el área consolidadora necesite de un tiempo mayor para realizar la determinación correspondiente, deberá comunicar por escrito a la GIAM o al AEIM la fecha en la que se compromete a enviar la información.

   Cuando el área requirente o el área consolidadora, determine que alguno o algunos de los bienes y/o servicios relacionados con los precios obtenidos de las fuentes indicadas en la fracción I, de este numeral, no resultan técnicamente comparables con los bienes y/o servicios objeto de la ACM, deberá enviar a la GIAM o al AEIM el razonamiento por el cual llegó a esa conclusión.

Cuando así se lo solicite por escrito el área requirente o el área consolidadora, la GIAM o el AEIM elaborará los análisis que se indican a continuación:

1. Análisis de precios futuros;
2. Análisis del mercado de futuros.

3. Análisis de divisa, y/o
4. Análisis de contratación plurianual.

III. Una vez concluidas las actividades a las que se refiere la fracción II, de este numeral, la GIAM o el AEIM describirá los hallazgos identificados como consecuencia de la ACM, de acuerdo con lo siguiente:

a. Conclusiones. Contendrá una recopilación e interpretación de los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecución de las actividades detalladas en las fracciones I y II, de este numeral.

b. Precio Máximo de Contratación. Se refiere al cálculo del PMC por cada uno de los bienes y/o servicios para los diferentes rangos agrupados en las partidas y posiciones, así como por cada escenario considerado en la ACM, para que el área requirente o el área consolidadora, previo a la elaboración de la solicitud de contratación, de acuerdo con las condiciones presupuestales, de oportunidad, de sencillez del procedimiento o cualquier otra que considere, defina el PMC que se considerará para efectos del procedimiento de contratación correspondiente. El cálculo de estos PMC se deberá realizar en términos de lo establecido en el numeral Décimo Noveno, de esta Guía.

IV. En el caso de que la GIAM o el AEIM, como consecuencia de la consulta de la totalidad de las fuentes indicadas en la fracción I, de este numeral, no haya obtenido información que le permita calcular el PMC, en este apartado deberá documentar esta circunstancia a efecto de que el área requirente o el área consolidadora analicen replantear su requerimiento.

V. La GIAM o el AEIM deberá integrar de forma electrónica, como un documento separado de la ACM, el soporte documental que contendrá toda la información que sirvió de base para la elaboración de la ACM, entre la que se encuentra la que se indica a continuación:

a. Oficio de solicitud de elaboración de ACM;
b. ICM utilizada para el registro de los bienes y/o servicios en el PAC;
c. Evidencia de búsqueda de posibles proveedores identificados para participar en la ACM;
d. Solicitudes de cotización y documentos anexos, los cuales deberán ser como mínimo el anexo técnico, los formatos de condiciones comerciales y de solicitud de cotización;
e. Oficios de solicitudes de cotización con sus respectivos correos electrónicos de envío o, en su caso, el sello de recibido si la entrega fue personal;
f. Cotizaciones técnicas y económicas recibidas de los posibles proveedores;
g. Comunicaciones con proveedores con sus respectivos correos electrónicos de envío o, en su caso, el sello de recepción si la entrega fue personal;
h. Evidencias de búsqueda de precios de la fuente indicada en el inciso b y, en su caso, de los incisos c y d, de la fracción I, de este numeral, y
i. Comunicaciones con el área requirente o con el área consolidadora, consistente en todo el intercambio de información sostenido con esas áreas desde se solicitó la elaboración de la ICM hasta su conclusión.

DÉCIMO QUINTO. - Previo a la entrega de la ACM, la GIAM o el AEIM enviará el proyecto de ACM, acompañado de su soporte documental al área requirente o al área consolidadora para que, en un plazo que no podrá exceder de tres días hábiles, realice las observaciones que estime convenientes. En caso de que no haya respuesta por parte del área requirente o del área consolidadora, la GIAM o el AEIM procederá a entregar oficialmente la ACM.

La GIAM o el AEIM contará con un plazo de tres días hábiles para atender las observaciones realizadas por el área requirente o el área consolidadora que resulten procedentes.

La ACM y su soporte documental firmados por los servidores públicos de la GIAM o de la AEIM que participaron en su elaboración, se entregarán a través del sistema electrónico que se determine para ello, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en el que haya concluido el plazo que, de acuerdo con lo previsto en los párrafos primero y segundo de este numeral, resulte aplicable.

El área requirente o el área consolidadora, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquel en el que se haya realizado la entrega de la ACM, deberá manifestar por escrito a la GIAM o al AEIM su aceptación del documento.

DÉCIMO SEXTO. – Durante la elaboración de ICM y ACM, la GIAM o el AEIM, serán las únicas unidades administrativas de la CFE y sus EPS autorizadas para mantener comunicación con los posibles proveedores que estén participando en ellas.

DÉCIMO SÉPTIMO. - Las ACM tendrán una vigencia de 120 días naturales contados a partir de que la GIAM o el AEIM haya realizado su entrega. Concluido el plazo al que se refiere este párrafo, para estar en posibilidad de solicitar a las áreas o subáreas contratantes el desarrollo de un procedimiento de contratación, el área requirente o el área consolidadora deberá solicitar la elaboración de una nueva ACM.

En caso de que el alcance del requerimiento que será objeto de un procedimiento de contratación considere una cantidad de bienes y/o servicios que no esté considerada en los rangos establecidos en la ACM, o cuando se modifiquen aspectos del anexo técnico que impacten en el propósito de los bienes y/o servicios objeto de la ACM, el área requirente o el área consolidadora deberán solicitar a la GIAM o al AEIM la elaboración de una nueva ACM; en este último caso, previo a la solicitud de la ACM, el área requirente o el área consolidadora deberá solicitar a la GIAM o al AEIM la elaboración del Estudio de Necesidades correspondiente, cuando este resulte aplicable en los términos de lo establecido por la Metodología PAC y por el Catálogo de Bienes y Servicios Administrativos.

El área requirente o el área consolidadora podrán utilizar las ACM vigentes, además de para solicitar a las áreas y subáreas contratantes el desarrollo de un procedimiento de contratación, para registrar bienes y/o servicios en el PAC del año inmediato posterior a aquel en el que fueron elaboradas, siempre y cuando las características de los bienes y/o servicios incluidas en el anexo técnico revisado durante el proceso de elaboración del Estudios de Necesidades para realizar el registro en el PAC del año que corresponda, no hayan sufrido modificaciones.

DÉCIMO OCTAVO. - Con el propósito de obtener las cotizaciones que servirán como fuente para la elaboración de las ICM y ACM, la GIAM o el AEIM elaborará la solicitud de cotización tomando como guía el formato que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com la cual, previo a su envío, deberá ser firmada por la persona encargada de elaborar la ICM.

La GIAM o el AEIM enviará, a través del correo electrónico institucional, la solicitud de cotización a los posibles proveedores identificados a partir de la información disponible en la Base de Datos de Proveedores y/o del listado de posibles proveedores entregado por el área requirente o por el área consolidadora. En el caso de que no sea posible enviar la solicitud de cotización por correo electrónico, la GIAM o el AEIM deberá realizar la entrega personal de esta, debiendo conservar el acuse de recibo correspondiente.

La GIAM o el AEIM, por regla general, otorgará un plazo de cinco días hábiles a la posible proveeduría para dar respuesta a la solicitud de cotización; sin embargo, previa solicitud por escrito del área requirente o del área consolidadora, otorgará un plazo menor el cual no podrá ser inferior a tres días hábiles.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, mientras que se encuentre vigente el plazo de cotización, a solicitud de uno o más posibles proveedores, este podrá prorrogarse cuantas veces sea necesario, siempre que la prórroga y su duración sea autorizada por escrito por parte del área requirente o del área consolidadora.

En caso de que la proveeduría no responda la solicitud de cotización en el plazo señalado para ello, se podrá iniciar un proceso de cotización adicional, siempre que así lo autorice por escrito el área requirente o el área consolidadora.

Cuando un posible proveedor que no haya sido invitado a participar en la ICM o ACM solicite cotizar en ésta, siempre y cuando su solicitud se reciba mientras esté vigente el plazo de cotización, se le enviará la solicitud de cotización con los anexos correspondientes, sin que ello modifique el plazo de cotización originalmente establecido.

En ningún caso la falta de recepción de cotizaciones será imputable a la GIAM o al AEIM.

DÉCIMO NOVENO. – Previo al cálculo del PMC, con el propósito de que sean comparables, la GIAM o el AEIM deberá actualizar los precios unitarios obtenidos ya sea de contratos celebrados por la CFE y/o sus EPS o de los fallos o decisiones de adjudicación de los procedimientos de contratación desarrollados por la CFE y/o sus EPS, así como los obtenidos de fuentes públicas de información o de otras fuentes.

La actualización de precios se realizará de acuerdo con el procedimiento que se detalla a continuación:

I. Se calculará el factor de ajuste, a través de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$FA = \frac{I_f}{I_o}$$

Donde:

FA = Factor de Ajuste.
I_o = Índice de ajuste de precios correspondiente a la fecha en la que se encuentra el precio original proveniente de los precios históricos y/o otras fuentes.
I_f = Índice de ajuste de precios correspondiente a la fecha de valuación.

Para efectos de lo anterior, el índice de ajuste de precios que se utilizará será el que resulte aplicable al bien o servicio de que se trate, de acuerdo con el Sistema de Publicación de Índices de Precios alojado en el Intranet de CFE.

II. Una vez que se cuente con el factor de ajuste, se procederá a actualizar el precio correspondiente, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:

$$P_f = P_O \times FA \times Tipo\ de\ cambio$$

Donde:

P_f = Precio actualizado a fecha de valuación.
P_O = Precio original proveniente del precio histórico y/o de las otras fuentes.
FA = Factor de Ajuste.
$Tipo\ de\ cambio$ = Aplica para los precios que se encuentren en moneda extranjera, mismos que se pesificaran con el tipo de cambio de la fecha de valuación, de acuerdo con lo siguiente:

a. USD. - Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos de América, pagaderas en la República Mexicana, publicado en el DOF bajo responsabilidad del Banco de México.
b. Otras divisas. - Tipos de cambio pesos por divisa publicado en el Sistema de Información Económica bajo responsabilidad del Banco de México.

El precio actualizado que se obtenga como consecuencia de lo indicado en esta fracción se deberá redondear a dos decimales.

VIGÉSIMO. - Una vez actualizados todos los precios obtenidos de las fuentes que, de acuerdo con la modalidad de ICM o para la ACM, resulten aplicables la GIAM o el AEIM, realizará el cálculo del PMC, de acuerdo con lo que se indica a continuación:

I. Cuando se cuente con cuatro precios o menos, la GIAM o el AEIM deberá calcular el promedio de estos y comparar este resultado con la cotización que refleje el menor precio, el monto que, derivado de esta comparación, resulte menor será el que se determine como PMC.

En el supuesto de que no se hayan recibido cotizaciones, el PMC será el promedio de los precios que se hayan identificado del resto de fuentes consultadas.

II. Cuando se cuente con cinco precios o más, la GIAM o el AEIM deberá seguir el siguiente procedimiento:

a. Se generarán intervalos, para lo cual se deberá considerar que el número a generar será igual a N – 1, donde N es igual a la cantidad de precios obtenidos de las diferentes fuentes consultadas.

b. Se definirá el valor de diferencia y amplitud de cada intervalo como consecuencia de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$VD = P_{Máx} - P_{Mín}$$

$$AI = \frac{VD}{N - 1}$$

Donde:

VD = Valor de diferencia.
AI = Amplitud de cada intervalo.
$P_{Máx}$ = Precio máximo observado entre precios históricos, cotizaciones y otras fuentes.
$P_{Mín}$ = Precio mínimo observado entre precios históricos, cotizaciones y otras fuentes.
N = Número de precios.

c. Se construirán los límites para cada intervalo como consecuencia de la aplicación de las fórmulas siguientes:

- Para el primer Intervalo:

$$L_i = P_{Mín}$$

$$L_s = P_{Mín} + AI$$

- Para el segundo y hasta el penúltimo intervalo:

$$L_i = L_{s_{anterior}}$$

$$L_s = L_{s_{anterior}} + AI$$

- Para el último intervalo:

$$L_i = L_{s_{anterior}}$$

$$L_s = L_{s_{anterior}} + AI = P_{Máx}$$

Donde:

Li = Límite inferior.
Ls = Límite superior.
$L_{s_{anterior}}$ = Límite superior del intervalo anterior.

d. Se posicionará a cada uno de los precios y se contará cuantos precios hay en cada intervalo.

En caso de que un precio se encuentre justo en el límite de dos intervalos se le considerará en el intervalo inferior.

e. Se elegirá el intervalo con el mayor número de precios.

En caso de que dos intervalos cuenten con el mismo número de precios, se elegirá el intervalo inferior.

f. Se determinará como PMC el valor mínimo que resulte de comparar el promedio de los precios del intervalo con el mayor número de precios, con la cotización mínima del intervalo con el mayor número de precios.

En el supuesto de que no se hayan recibido cotizaciones, el PMC será el promedio de los precios del intervalo con el mayor número de precios.

Los precios que se utilicen para el cálculo del PMC no deberán de considerar IVA.

VIGÉSIMO PRIMERO. – Cuando con posterioridad a la entrega de la ICM o ACM, el área requirente o el área consolidadora identifique un error aritmético o mecanográfico, deberá solicitar por escrito a la GIAM o al AEIM su corrección, la cual se realizará a través de un alcance.

VIGÉSIMO SEGUNDO. – Tratándose de ICM o ACM vigentes que hayan sido elaboradas por un AEIM, que estén relacionadas con procedimientos de contratación que, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, deban ser desarrollados por la GAB, la GIAM llevará a cabo la revisión del PMC, de acuerdo con lo que se indica a continuación:

I. Previo al envío de la solicitud de contratación, el área requirente o el área consolidadora, deberá solicitar por escrito a la GIAM la revisión del PMC, para lo cual deberá anexar a su solicitud la ICM o ACM, su soporte documental y la memoria de cálculo del PMC, la cual deberá de indicar las fuentes consultadas, los precios obtenidos y el tipo de cálculo realizado, de entre los previstos en el numeral Vigésimo, de esta Guía.

II. La GIAM revisará que el cálculo del PMC se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el numeral Vigésimo, de esta Guía. En caso de que la GIAM identifique deficiencias en el cálculo del PMC, las comunicará al área requirente o al área consolidadora, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en el que haya recibido la solicitud a la que se refiere la fracción I, de este numeral.

III. El área requirente o el área consolidadora, contará con un plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente a aquel en el que haya recibido la comunicación indicada en la fracción anterior, para enviar a la GIAM la información corregida.

IV. Una vez que la GIAM verifique que el cálculo del PMC se realizó en apego a lo establecido por el numeral Vigésimo, de esta Guía, comunicará esta circunstancia al área requirente o al área consolidadora, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en el que recibió la información correcta, de acuerdo con lo indicado en las fracciones I o III, de este numeral, según corresponda, a efecto de que esté en posibilidad de enviar la solicitud de contratación a la GAB.

El área requirente o el área consolidadora, considerando los plazos indicados en este numeral, será responsable de enviar la solicitud de revisión de PMC con la oportunidad suficiente para que el proceso se realice mientras la ICM o ACM se encuentre vigente.

En el supuesto de que la ICM o ACM concluya su vigencia durante la revisión del PMC, el área requirente o el área consolidadora deberán solicitar a la GIAM la elaboración de una ACM, de acuerdo con lo indicado en el numeral Décimo Segundo, de esta Guía.

El contenido de las ICM y ACM es responsabilidad de las unidades administrativas que las elaboraron, por lo que la revisión del PMC, en ningún caso, significa la validación de la ICM o ACM por parte de la GIAM.

VIGÉSIMO TERCERO. – Para el caso de la sustitución de bienes a la que se refiere la disposición 64, de las Disposiciones Generales, el análisis costo beneficio se realizará por el área que haya elaborado la ICM o ACM relacionada con el procedimiento de contratación del cual derivó el contrato correspondiente, para lo cual deberá observar el procedimiento que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

VIGÉSIMO CUARTO. – Previo a la inclusión del mecanismo de precios sujetos a ajuste dentro de los pliegos de requisitos, la GIAM, previa solicitud del área requirente o del área consolidadora, realizará la revisión de la fórmula que dicha área proponga, en los términos del procedimiento que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

VIGÉSIMO QUINTO. – Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general que no pudieron ser objeto de consideración en la oferta que sirvió de base para su adjudicación, previa solicitud de la GAB, la GIAM determinará la forma en la que se deberán reconocer incrementos o decrementos a los precios de los conceptos afectados por dichas circunstancias, para lo cual observará el procedimiento que se encuentra disponible en la dirección electrónica http://normatividaddigs.cfemex.com.

VIGÉSIMO SEXTO - La interpretación de la presente Guía corresponderá a la GIAM.

TRANSITORIOS

TRANSITORIO PRIMERO. – La presente Guía entrará en vigor el 20 de mayo de 2024.

TRANSITORIO SEGUNDO. – Con la entrada en vigor de esta Guía, se deroga el criterio 11, de los Criterios Operativos DCA-001, Criterios operativos para el Adecuado Cumplimiento de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en los Procedimientos de Adquisición o Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios, y para la Mejor y Oportuna Ejecución de los Contratos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos o Contratación de Servicios.

TRANSITORIO TERCERO. – Con la entrada en vigor de esta Guía, se deroga el numeral 4, de la Disposición Específica DCA-002.- Aplicación de criterios de evaluación de ofertas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

TRANSITORIO CUARTO. – Salvo por lo dispuesto respecto de la vigencia de las ICM y ACM, en los numerales Décimo Primero y Décimo Séptimo, de esta Guía, lo cual entrará en vigor de forma general el 20 de mayo de 2024, las ICM o ACM que se hayan iniciado previo a la entrada en vigor de esta Guía, se sujetarán a la normatividad vigente al momento de su inicio.